

시정·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 용역계약 사후 정산 부적정

2. 관계기관 : ㉠㉡㉢㉣병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 근로자의 권익을 보호하고 사회보험 의무를 이행하기 위해 용역계약 체결 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 등을 관련 법령에 따라 산출하여 계약금액에 반영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제92조(국민건강보험료 등의 계상) 따르면 계약담당공무원은 공사·용역 및 물품 제조 계약 체결 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 등(이하 국민건강보험료 등 이라 한다)을 관련 법령에 따라 산정하여 예정가격에 계상해야 하며, 동일 기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에서는 대가지급 시 국민건강보험료 등의 납입확인서를 확인한 후 입찰공고 등에 기재된 범위 내에서 정산하도록 규정하고 있습니다.

또한, ㉠㉡㉢㉣병원은 20**년 ㉠㉡㉢ ㉣㉣㉣㉣용역의 입찰공고를 추진하면서 상주 인력 인건비에 대해 국민건강보험료, 국민연금보험료 등을 계약금액에 반영하고, 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」에 따라 준공 완료 후 실제 납부금액 기준으로 사후 정산하도록 입찰 공고에 명시하였습니다.

따라서, 담당자는 ㉠㉡㉢ ㉣㉣㉣㉣용역에 대한 대가 지급 시, 계약금액에 반영된 국민건강보험, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료를 초과하지 않는 범위 내에서 계약상대자의 실제 납부금액을 확인한 후 정산해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘**년도 ♡♡♡ ○○○○용역의 대가 지급 내역을 확인한 결과, 담당자는 계약업체((주)◁◁◁◁◁◁◁◁)로부터 보험료 납입확인서 등 적격 증빙자료를 제출받지 않았고, [표]와 같이 계약업체는 입찰공고에 명시된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 등(**백만 원)보다 적은 금액(**백만 원)을 납부하였음에도 불구하고, ○○○○료 전액이 지급된 사실이 확인되었습니다.

[표] 20**년 ♡♡♡ ○○○○용역 정산내역

(단위 : 원)

항목명	계약금액	업체 납입금액	정산금액	계약업체
국민건강보험료				(주)◁◁◁◁ ◁◁◁◁◁
노인장기요양보험료				
국민연금보험료				
소계				
부가가치세(10%)				
합계				

4. 관계기관 의견

●●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●●♠♠♠은

- 20**년 ♡♡♡ ○○○○용역비의 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 중 과다 지급된 금액(*,**,***원)을 환수해 주시고,(시정)
- 향후 유사 용역 완료 시에는 각 보험료 납입확인서 등 적격 증빙을 제출받아 실제 납부금액을 기준으로 사후 정산하여 주시고,(통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고